拒絶査定

特許出願の番号	特願２０２３-５４３１０１
起案日	令和　８年　９月１４日
特許庁審査官	松井　一泰　　５８０５　４Ｎ００
発明の名称	抗ＰＤ１薬に対するがん患者の応答の予測に役立つ、腸内ディスバイオシスの生物学的マーカー
特許出願人	アンスティテュ　ギュスタブ　ルシ（ほか　１名）
代理人	青木　篤（ほか　４名）

この出願については、令和　７年１２月１８日付け拒絶理由通知書に記載した理由２-４によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

●理由２（特許法第３６条第４項第１号）、理由３（特許法第３６条第６項第１号）について

・請求項１-２、４-９

先の拒絶理由通知書に記載したとおり、発明の詳細な説明は、請求項１-２、４-９に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。また、請求項１-２、４-９に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたものではない。

なお、出願人は令和８年７月６日付け意見書において、「本ご指摘について、補正後請求項１～３及び９（補正前請求項１～３及び１１）において、ＩＣＩに基づく療法を抗ＰＤ-１／ＰＤ-Ｌ１／ＰＤ-Ｌ２　Ａｂに基づく療法に限定し、試料を患者由来の糞便サンプルに限定し、がんをＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１、又はＰＤ-Ｌ２の阻害に適したがんに限定する補正を行うことによって対処しました。」と主張するが、請求項１は試料を患者由来の糞便サンプルに限定されていないから、出願人の上記主張は採用できない。

したがって、先の拒絶理由は解消していないから、この出願は第３６条第６項第１号、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

●理由４（特許法第２９条第２項）について

・請求項１－９
・引用文献等１－６
　先の拒絶理由通知書に記載したとおり、本願請求項１－９に係る発明は、引用文献１－６に記載された発明から容易に想到し得るものである。
　なお、出願人は令和８年７月６日付け意見書において、引用文献１－６には上限の閾値を設定することは記載されていない旨主張するが、出願人も「また、引用文献５の著者らは「The threshold dose needed for A. muciniphila to enhance cancertreatment response without inducing negative effects will, therefore, need tobe established before any isolated supplementation or enrichment is attemptedto improve the outcome of cancer therapy（参考訳：したがって、がん治療の転帰を改善するためにアッカーマンシア・ムシニフィラの単独投与や増殖を試みる前に、悪影響を誘発することなくがん治療への反応を増強するために必要なアッカーマンシア・ムシニフィラの閾値用量を確立する必要があるだろう）」（引用文献５、１１ページ、左段、第２段落末尾）と述べています。」等摘記するように、過剰量による悪影響を考慮することは当業者が通常行うことであるから、出願人の上記主張は採用できない。
　したがって、先の拒絶理由は解消していないから、請求項１－９に係る発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

＜引用文献等一覧＞

１．特表２０２０-５１２２９４号公報
２．特表２０２０-５１３８５６号公報
３．ROUTY, Bertrand et al., Gut microbioe influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors, Science, 2018年, Vol. 359, pp. 91-97
４．SALGIA, Nicholas J. et al., Stool Microbiome Profiling of Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Receiving Anti-PD-1 Immune Checkpoint Inhibitors, European urology, 2020年, Vol. 78, No. 4, pp.498-502
５．DUTTA, Dibyendu et al., Bidirectional interaction between intestinal microbiome and cancer: opportunities for therapeutic interventions, Biomarker Research, 2020年, Vol. 8, , Article No. 31
６．WEIR, Tiffany L. et al., Stool Microbiome and Metabolome Differences between Colorectal Cancer Patients and Healthy Adults, PLoS ONE, 2013年, Vol. 8, No. 8, p.e70803
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から３月以内（在外者にあっては、４月以内）に、特許庁長官に対して、拒絶査定不服審判を請求することができます（参照条文：特許法第１２１条第１項）。

＜行政事件訴訟法第４６条第２項に基づく教示＞

この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます（参照条文：特許法第１７８条第６項）。

審査長／代理	審査官	審査官補
西村　亜希子	松井　一泰	
３４３５	５８０５	